CUADERNILLO
SIM-2676-GE2-C03

PROCESO DE SELECCIÓN DIAN 2676 DE 2025
MODALIDAD INGRESO
NIVEL PROFESIONAL

Gestor II, nivel profesional, OPEC 236765

PRUEBA	FORMATO	CARÁCTER	N.º DE PREGUNTAS
COMPETENCIAS FUNCIONALES	Juicio situacional, tres opciones	Eliminatoria, mínimo 70.00	66
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	60
INTEGRIDAD	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	30
TOTAL ÍTEMS			**156**

- **Lea las instrucciones de cada prueba antes de responder.**
- **Marque sus respuestas solo en la hoja de respuestas, con lápiz de mina negra n.º 2.**
- **Tiempo total de la sesión: 4 horas.**
- **Al terminar, califique con la clave que se entrega por separado.**

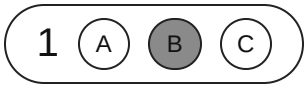
Simulacro de entrenamiento de elaboración propia. Material no oficial: no reproduce ítems de cuadernillos oficiales ni ha sido revisado por la CNSC, la entidad o el operador.

Creado por: Jorge Armando Tamayo López · Versión 0.1.0 · 2026-10-24
Normas verificadas en fuente oficial con corte al 2026-10-24.

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará 66 preguntas de juicio situacional. Cada una presenta un caso, un enunciado y tres (3) opciones de respuesta identificadas con las letras A, B y C. Solo una de ellas da una solución efectiva a lo que plantea el enunciado.

Lea el caso completo antes del enunciado. Cuando se decida por una opción, fíjese en la letra que tiene delante y, en la hoja de respuestas, rellene el círculo correspondiente, así:



No raye la hoja de respuestas. Si quiere cambiar una respuesta, bórrela por completo y marque la nueva. Debe marcar una sola respuesta por pregunta; las preguntas sin marcar se cuentan como omisiones.

> Prueba eliminatoria: el puntaje mínimo aprobatorio es 70.00 sobre 100, con dos decimales truncados.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

1. Mauricio Acosta, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa el expediente de Agroinsumos La Pradera S.A.S. por su declaración de renta del año gravable 2022, presentada en término el 18 de abril de 2023. El requerimiento especial propuso adicionar ingresos por 620 millones de pesos e imponer la sanción por inexactitud. El término para practicar la liquidación oficial de revisión está vigente porque estuvo suspendido durante una inspección tributaria documentada en el expediente. El 20 de octubre de 2026 un abogado del grupo sostiene que la sanción ya no puede imponerse, pues pasaron más de tres años desde la presentación de la declaración y, a su juicio, rige la caducidad general de la facultad sancionatoria. El proyecto de liquidación debe pasar a firma esta semana.

Sustente qué término gobierna la facultad para imponer la sanción propuesta en este proyecto.

A. El mismo término que existe para practicar la liquidación oficial, porque la sanción se impone en ella.

B. Un término nuevo que empieza a correr con la notificación del acto que decida de fondo la determinación del impuesto.

C. El término de tres años contados desde la conducta, propio de la caducidad sancionatoria general.

2. La Gestora II Paola Ríos, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica una declaración de corrección de renta del año gravable 2024 presentada por Inversiones Laguna Azul S.A.S. El plazo para declarar ese año venció el 10 de abril de 2025, pero la sociedad presentó la declaración inicial el 20 de junio de 2025, con un saldo a favor de 90 UVT. El 2 de junio de 2026 la sociedad radicó, por el medio electrónico al que está obligada, la corrección que eleva el saldo a favor a 210 UVT por costos que no había incluido. No se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. La sociedad pide que la corrección se tenga en cuenta para la solicitud de devolución que proyecta radicar. La Gestora debe sustentar su concepto antes de remitir el expediente.

¿Qué concepto debe emitir la Gestora sobre la oportunidad de la corrección presentada?

A. Es extemporánea, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor corre desde el vencimiento del plazo y terminó el 10 de abril de 2026.

B. Es oportuna, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor se cuenta desde la presentación inicial y termina el 20 de junio de 2026.

C. Es oportuna, porque la corrección se presentó dentro de los tres años siguientes al vencimiento y antes de notificarse un requerimiento especial.

3. Valentina Ortiz, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa en noviembre de 2025 la declaración de un impuesto nacional de período mensual presentada por Industrias Épsilon S.A. para septiembre de 2025, con una base gravable de 2.000 UVT. Una ley publicada el 14 de octubre de 2025 elevó la tarifa de ese impuesto del 4 % al 6 % y no fijó regla de transición. Un memorando de la Dirección Seccional fechado el 20 de octubre recomienda aplicar la tarifa del 6 % a todos los períodos de 2025 para uniformar las liquidaciones. La empresa declaró y pagó con la tarifa del 4 %. Valentina debe decidir qué tarifa usar en la liquidación del período de septiembre antes de proyectar un emplazamiento para corregir.

¿Qué tarifa debe aplicar Valentina al período de septiembre y con qué fundamento?

A. La del 4 %, porque la ley tributaria no se aplica con retroactividad y un memorando no puede fijar la tarifa de un impuesto.

B. La del 6 %, porque la Dirección Seccional puede definir mediante memorando la tarifa aplicable a los contribuyentes de su jurisdicción.

C. La del 6 %, porque el principio de eficiencia del sistema tributario permite unificar en un mismo año la tarifa de todos los períodos.

4. La sociedad Minerales del Caribe S. A. S. maneja una cuenta de compensación registrada y canalizó por ella diecinueve operaciones entre enero y diciembre. En la visita administrativa del 5 de marzo, el Gestor II comprueba que cuatro declaraciones de cambio fueron transmitidas al Banco de la República con siete meses de retraso frente a la oportunidad legal, que las quince restantes se transmitieron en término y que la sociedad no exhibió los documentos soporte de dos de las operaciones retrasadas, pese a que el requerimiento del 12 de febrero los exigía. El representante legal sostiene que la transmisión tardía, al ocurrir antes de la visita, deja sin objeto cualquier sanción. El pliego de cargos está en elaboración y el coordinador pide la liquidación de la multa por las declaraciones no transmitidas en la oportunidad legal.

¿Qué liquidación debe presentar el Gestor II por las declaraciones no transmitidas dentro de la oportunidad legal?

A. Ninguna multa por las declaraciones, dado que la transmisión al Banco de la República se completó antes de la visita administrativa del 5 de marzo.

B. Una multa de 100 UVT, esto es, 25 UVT por cada una de las cuatro declaraciones transmitidas por fuera de la oportunidad legal.

C. Una multa de 25 UVT por el periodo anual en que la cuenta de compensación operó con transmisiones por fuera de la oportunidad legal.

5. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación y proyecta la liquidación oficial de revisión contra Agroinsumos La Pradera S.A.S. por el impuesto sobre las ventas del tercer bimestre de 2024. El requerimiento especial, notificado el 2 de mayo de 2025, propuso desconocer impuestos descontables por 1.320 UVT y fijó un término para responder que vencía el 2 de agosto. Al revisar el sistema de correspondencia, usted encuentra que el contribuyente radicó su respuesta con 214 facturas el 28 de julio en la ventanilla de la División de Recaudo, que no la trasladó. El expediente físico no contiene esa respuesta y su compañero ya redactó el proyecto con los folios existentes. La fecha prevista para firmar el acto es el 5 de septiembre de 2025.

Diagnostique qué debe ocurrir con el proyecto de liquidación a partir de lo encontrado.

A. Debe remitirse la respuesta a la División de Recaudo para que valore las facturas, porque fue la dependencia que recibió la radicación.

B. Puede firmarse el proyecto y las facturas se valorarán en el recurso de reconsideración, porque no estaban en el expediente al proyectar.

C. Debe incorporarse la respuesta al expediente y valorarse antes de firmar, porque la liquidación se funda en lo que este demuestre.

6. Camila Torres, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el 6 de abril de 2026 el expediente de Equipos Médicos Sigma S.A.S. En control posterior se encontró que la declaración de importación del 14 de julio de 2025, por 3.600 UVT, clasificó los equipos en una subpartida con menor tributo aduanero. En la misma revisión se verificó que el pago al proveedor, por USD 210.000, se hizo desde una cuenta en el exterior sin canalizarlo por el mercado cambiario. El proyecto de acto que circula en la división propone una sola actuación aduanera que cubra los dos hechos, para ahorrar tiempo antes de que venza en julio el término de la fiscalización aduanera. Camila debe dar visto bueno al proyecto o devolverlo con observaciones antes del comité del 10 de abril.

¿Qué decisión debe sustentar Camila frente al proyecto de actuación única?

A. Aprobarlo, porque el control posterior aduanero comprende las sanciones y liquidaciones sobre los hechos de la misma operación de importación.

B. Devolverlo para remitir los dos hechos al control cambiario, porque el pago al exterior define la naturaleza de toda la operación.

C. Devolverlo, porque la reclasificación se sanciona en el control aduanero y el pago no canalizado, en el control cambiario de la entidad.

7. La liquidación oficial de revisión contra Textiles Sabana S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2022, que adicionó 2.750 UVT de renta líquida, se notificó el 21 de abril de 2026. El 12 de mayo de 2026 el representante legal radica un escrito en la Dirección Seccional en el que expone argumentos contra la adición, aporta dos certificaciones bancarias y pide dejar sin efecto el acto. El escrito no indica el nombre del recurso y fue repartido a la división de fiscalización y liquidación, donde el Gestor II Pineda revisa jurídicamente el expediente. En el reparto algunos funcionarios proponen tratar el escrito como petición de revocatoria directa y otros como simple solicitud de aclaración, con archivo del radicado. El expediente conserva la constancia de notificación del acto y del radicado.

Diagnostique la calificación jurídica que corresponde al escrito radicado por el representante legal.

A. Debe tratarse como recurso de reconsideración, porque contra las liquidaciones oficiales procede ese recurso y el escrito controvierte la adición.

B. Debe tratarse como solicitud de aclaración del acto notificado y archivarse el radicado, porque el escrito no identifica el recurso que interpone.

C. Debe tratarse como petición de revocatoria directa del acto, porque el interesado pide dejarlo sin efecto y aporta prueba documental nueva.

8. El Gestor II Mauricio Salas, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa técnicamente la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Inversiones Ribera S.A.S. Detecta dos inconsistencias. Primera: la renta líquida gravable declarada es de $500.000.000, coincide con los soportes contables y, aplicada la tarifa del 35 %, arroja $175.000.000; sin embargo, en el renglón del impuesto se anotó $157.500.000. Segunda: los reportes de terceros muestran ingresos por $1.300.000.000, mientras la declaración informa $1.120.000.000, sin explicación en los soportes. Ambas diferencias reducen el impuesto a cargo. El expediente aún no tiene requerimiento especial y la declaración no está en firme; la sociedad tampoco ha presentado corrección alguna. La jefatura pide clasificar las inconsistencias antes de definir el trámite que seguirá cada una.

Diagnostique cuál de las inconsistencias encaja en la definición legal de error aritmético.

A. La del renglón del impuesto, porque la base se declaró bien y el valor resultante anotado es equivocado.

B. La de los ingresos, porque tramitarla como error aritmético evita abrir la etapa del requerimiento especial.

C. Las dos, porque ambas reducen el impuesto a cargo frente al valor que debió figurar en la declaración.

9. El Gestor II Óscar Valdés, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, cierra el estudio de control posterior de Agencia de Aduanas Río Blanco S.A.S. Sobre 31 declaraciones de importación de 2025 encontró que en 12 la subpartida declarada corresponde a una tarifa inferior a la de la mercancía descrita en las facturas y en los manifiestos de carga, con una diferencia estimada de tributos aduaneros de 870 millones de pesos. La agencia sostiene que, al no haber mercancía aprehendida ni usuario con sanción previa, el estudio debe cerrarse. El comité pide sustentar, antes del 25 de octubre de 2026, si la División puede continuar el estudio y con qué alcance, sin pronunciarse aún sobre la sanción aplicable a la agencia ni sobre la liquidación oficial.

Diagnostique si procede continuar el estudio y con qué alcance.

A. Continuar, pero limitando la verificación a los datos de las declaraciones, porque los documentos soporte pertenecen al archivo del usuario.

B. Continuar, verificando las declaraciones y sus documentos soporte para establecer si hubo un menor monto de tributos aduaneros por la subpartida declarada.

C. Cerrar el estudio, porque sin mercancía aprehendida ni sanción previa impuesta al usuario aduanero no existe un hecho concreto que habilite la verificación posterior.

10. Paula Herrera, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica la declaración de renta del año gravable 2024 de Textiles Brisa Andina S.A.S. Según el calendario, el plazo venció el 14 de mayo de 2025, y la declaración se presentó el 21 de julio de 2025. En ella figura un impuesto a cargo de 48.000.000 de pesos, un anticipo para el año siguiente de 13.000.000 de pesos y un saldo a pagar de 61.000.000 de pesos. La sociedad no liquidó sanción. No hubo emplazamiento previo y el expediente no registra solicitud de reducción. La coordinadora pide fijar, como punto de partida del proyecto, la sanción que la sociedad debió liquidar, con el cálculo de los meses de retardo, para revisarlo en el comité del grupo.

Calcule la sanción por extemporaneidad que la sociedad debió liquidar en su declaración, antes de cualquier incremento o graduación.

A. 4.800.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por dos meses completos de retardo.

B. 9.150.000 pesos, que corresponden al 5 % del saldo a pagar declarado por tres meses o fracción de retardo.

C. 7.200.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por tres meses o fracción de retardo.

11. El 18 de agosto de 2026 una Dirección Seccional recibe tres insumos sobre la Trilladora San Marcial S.A.S.: un informe de una entidad de vigilancia que reporta compras de divisas por 420.000 dólares sin reintegro en el mercado cambiario, una denuncia ciudadana que atribuye al gerente la recepción de dinero de un tercero que no identifica, y un reporte interno que muestra ingresos declarados en 2025 por 3.400 UVT frente a consignaciones por diez veces ese valor. Un Gestor II debe hacer la precrítica en tres días hábiles. El jefe de la división le indica que, por economía procesal, se consolide todo en un único expediente cambiario y que los demás hechos se valoren cuando termine esa actuación, ya que el informe de la entidad de vigilancia es el insumo con mayor respaldo documental.

¿Qué objeción debe plantear el Gestor a la instrucción recibida?

A. Que el expediente único es viable, pero la precrítica debe suspenderse hasta que el gerente identifique al tercero del que recibió el dinero denunciado y se aclare su origen.

B. Que los hechos de presunto lavado y los tributarios deben clasificarse y direccionarse a la dependencia de la DIAN o a la entidad competente que corresponda, sin esperar el cierre del expediente cambiario.

C. Que la actuación cambiaria no puede abrirse con el informe de la entidad de vigilancia, porque el traslado de otras autoridades exige una queja ciudadana que lo respalde y lo haga creíble.

12. En la fiscalización del impuesto de renta del año gravable 2025 de Inversiones Cumbre S.A.S., un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional establece que la sociedad compró tres inmuebles por 2.700 millones de pesos entre marzo y agosto de 2025. Los pagos se hicieron con consignaciones en efectivo del socio mayoritario, cuyos ingresos declarados en 2024 equivalen a 1.200 UVT. La sociedad no registró pasivos con el socio ni aportes de capital. El 14 de septiembre de 2026 el Gestor entrega a su jefe un borrador de memorando que dice: «Se configuró el delito de lavado de activos; se compulsan copias y la división se abstiene de proponer la liquidación de revisión hasta que exista sentencia penal». La sociedad aún no ha recibido requerimiento especial.

¿Qué defecto debe diagnosticar el jefe en el borrador del memorando antes de firmarlo?

A. El memorando omite citar el artículo 323 con su modificación de 2015; con esa precisión normativa la compulsa quedaría bien sustentada.

B. El memorando califica el delito, cuando a la DIAN le corresponde poner en conocimiento los hechos de adquisición de bienes con posible origen ilícito.

C. El memorando es prematuro, porque los hechos deben informarse después de que la liquidación oficial de revisión quede en firme.

13. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional y coordina la transferencia al archivo central de 46 expedientes de fiscalización terminados entre 2022 y 2023, programada para el 15 de noviembre de 2025. Un auxiliar propone reordenar los folios de cada expediente por tipo documental, con todos los actos al inicio y todas las pruebas al final, para facilitar consultas futuras. También propone enviar las cajas sin inventario, porque el sistema de gestión tiene índice electrónico. Usted verifica que solo 32 de los 46 expedientes tienen el índice cargado completo y que los demás tienen folios sin registrar. El archivo central exige recibir las cajas con soporte de la entrega. El jefe de la división le pide valorar la propuesta antes de firmar el oficio de remisión.

Evalúe la propuesta del auxiliar y sustente la decisión que debe tomarse.

A. Rechazarla: los folios conservan el orden en que se produjeron y la transferencia requiere un inventario que asegure su control.

B. Aceptarla en parte: elaborar inventario para los 14 expedientes sin índice y remitir los otros 32 con el índice del sistema.

C. Aceptarla: el orden original y el inventario se exigen cuando los expedientes pasan al archivo histórico, no al archivo central.

14. El Gestor II revisa el expediente de la sociedad Alimentos del Alto Magdalena S. A. S., en el que se comprobó que seis declaraciones de cambio por pagos de importación, con vencimiento de la oportunidad legal entre el 10 de abril y el 28 de agosto, se presentaron el 3 de diciembre, es decir, después de la notificación del requerimiento ordinario del 20 de noviembre. El monto canalizado suma USD 740.000 y los documentos soporte coinciden con las facturas. El apoderado sostiene que la presentación posterior extinguió la contravención y que, en todo caso, la multa solo podría liquidarse cuando la sociedad acepte el número de declaraciones omitidas al responder los cargos. El expediente está en valoración probatoria y el proyecto de pliego de cargos debe incluir el fundamento del cálculo de la multa.

¿Cómo debe diagnosticar el Gestor II la configuración de la infracción y el fundamento del cálculo de la multa?

A. La presentación del 3 de diciembre extingue la contravención administrativa y permite cerrar la investigación cambiaria sin liquidar multa alguna.

B. La contravención se configura con la notificación del requerimiento ordinario y la multa se liquida cuando el investigado acepte las declaraciones omitidas.

C. La contravención se configuró al vencer la oportunidad legal de cada declaración y la multa se calcula en 25 UVT por cada una de las seis.

15. Marta Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta desde el 12 de enero de 2026 un programa de control posterior sobre declaraciones de importación de repuestos automotores. En el expediente de Comercializadora Norte S.A.S. cruza tres datos: la declaración de importación del 20 de agosto de 2025, por 2.150 UVT; la factura comercial aportada en la visita del 3 de febrero de 2026, por un valor 40 % superior; y una certificación del proveedor extranjero que niega haber expedido la factura anexa a la declaración. El acto de formulación de cargos aún no se ha proferido y el término para hacerlo sigue corriendo. Su jefe le recuerda que la división no ejerce la acción penal y le pide definir el tratamiento de los hallazgos antes del comité del 17 de febrero.

¿Qué tratamiento de los hallazgos debe sustentar Marta ante el comité?

A. Remitir los hechos a la autoridad penal y cerrar el expediente aduanero, porque la presunta falsedad absorbe la infracción aduanera.

B. Continuar el control posterior hacia la liquidación y la sanción aduaneras, y reportar los hechos al área competente para la acción penal.

C. Suspender el control posterior hasta que la autoridad penal decida sobre la factura, y reanudarlo cuando esa decisión quede en firme.

16. El Gestor II Ricardo Salazar, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa técnicamente dos correcciones de la declaración de renta del año gravable 2023 de Alimentos Valle Fértil S.A.S., cuyo plazo para declarar venció el 10 de mayo de 2024. La primera corrección, presentada el 20 de marzo de 2025 por el medio electrónico obligatorio, disminuyó el valor a pagar en 60 UVT por un error en la depuración de costos. La segunda, presentada el 15 de octubre de 2026, aumentó el impuesto a cargo en 140 UVT por ingresos omitidos y no incluyó sanción alguna en el renglón respectivo. A la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto integral sobre ambas correcciones antes de definir si propone actuaciones de determinación.

¿Qué concepto sobre las dos correcciones puede sustentar el Gestor?

A. La primera es oportuna; la segunda es extemporánea, porque aumentar el impuesto exige corregir dentro del año siguiente al vencimiento del plazo.

B. La primera es oportuna por estar dentro del año siguiente al vencimiento; la segunda está en término, pero omitió la sanción por corrección.

C. Las dos son oportunas y quedan como se presentaron, porque se radicaron dentro de los tres años y sin requerimiento especial notificado.

17. El Gestor II Ricardo Mora, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2023 de Ferretería Los Almendros S.A.S. El plazo para declarar venció el 15 de abril de 2024 y la declaración se presentó el 3 de junio de 2026, por iniciativa propia de la sociedad y sin actuación previa de la Administración. El impuesto a cargo declarado es de $12.000.000. En la misma declaración la sociedad liquidó una sanción por extemporaneidad de $15.600.000, equivalente a 26 meses de retardo al cinco por ciento. El contador sostiene que el cálculo es correcto porque cada fracción de mes cuenta como mes completo. La revisión está en la etapa de verificación de la sanción autoliquidada, sin considerar otros factores de graduación ni intereses.

Diagnostique la inconsistencia de la sanción autoliquidada y determine el valor que corresponde.

A. $12.000.000, porque los 26 meses suman 130 % y la sanción no puede exceder el impuesto a cargo declarado.

B. $15.000.000, porque se cuentan solo los 25 meses completos de retardo y se descarta la fracción final del periodo.

C. $15.600.000, porque los 26 meses de retardo están bien contados y cada mes suma el cinco por ciento.

18. Julián Ortega, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe el resultado de un cruce de información sobre dos contribuyentes del régimen ordinario de renta del año gravable 2024, cuyo plazo para declarar venció en mayo de 2025. Ferretería Monte Claro S.A.S. presentó su declaración el 26 de septiembre de 2025, con un impuesto a cargo de 22 millones de pesos, y no liquidó sanción. Inversiones Bahía Quieta S.A.S. registró ingresos brutos de 3.100 millones de pesos en 2024, está obligada a declarar y a la fecha del cruce, 15 de octubre de 2026, no ha presentado la declaración. El jefe de la división solicita clasificar la infracción de cada sociedad antes de asignar las actuaciones a los grupos internos.

Diagnostique la sanción que corresponde a la conducta de cada sociedad según el cruce.

A. Monte Claro no tiene sanción a cargo de la DIAN, porque ya declaró; Bahía Quieta, la sanción por no declarar.

B. Monte Claro, sanción por extemporaneidad; Bahía Quieta, sanción por no declarar al omitir la presentación.

C. Monte Claro, sanción por extemporaneidad; Bahía Quieta, ninguna hasta que declare y liquide su retardo.

19. Natalia Vargas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, evalúa la corrección que presentó Alimentos Iota S.A.S. a su declaración de IVA del tercer bimestre de 2025, cuyo plazo venció el 10 de julio de 2025. La corrección, enviada por el servicio informático electrónico al que está obligada la sociedad el 22 de septiembre de 2026, incluye IVA descontable omitido por 120 millones de pesos y convierte un saldo a pagar de 45 millones en un saldo a favor de 75 millones. La sociedad no ha sido objeto de requerimiento especial ni de pliego de cargos. Su revisor fiscal sostiene que la declaración puede corregirse durante tres años y que el formulario se envió por el medio obligado. La jefatura pide decidir si la corrección produce efectos.

Evalúe la oportunidad de la corrección y decida si debe aceptarse.

A. Debe aceptarse, porque se presentó por el medio obligado, que es la condición que exige esta corrección.

B. No debe aceptarse, porque al aumentar el saldo a favor el plazo era el año siguiente al vencimiento.

C. Debe aceptarse, porque se presentó dentro de los tres años y antes de cualquier requerimiento especial.

20. El Gestor II estudia un expediente cambiario abierto el 2 de abril contra la sociedad Maquinarias del Litoral S. A. S. Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y noviembre de hace cuatro años: la empresa canalizó por su cuenta de compensación veintidós operaciones de importación y dejó de transmitir al Banco de la República nueve declaraciones de cambio dentro de la oportunidad legal entonces vigente. Con posterioridad a esos hechos, el régimen cambiario cambió el formato y el canal electrónico de transmisión, sin modificar los plazos. El apoderado alega que, al haber cambiado el régimen, la conducta debe valorarse con las reglas actuales, que la actuación debe archivarse y que el asunto tiene naturaleza penal porque hubo manejo de divisas. El expediente está en valoración probatoria, antes de la formulación de cargos, y el coordinador pide un diagnóstico escrito.

¿Cómo debe diagnosticar el Gestor II la calificación de la conducta frente a los alegatos del apoderado?

A. La conducta se califica con las condiciones de transmisión vigentes a la fecha de formulación de cargos, que son las aplicables al expediente.

B. La conducta se califica con las disposiciones cambiarias vigentes al momento de la transgresión y es una contravención administrativa.

C. La conducta pertenece a la jurisdicción penal por el manejo de divisas, de modo que la división debe archivar la investigación administrativa.

21. En la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, el Gestor II Ramírez tiene asignado el expediente de Comercial Andes S.A.S., contribuyente del impuesto sobre la renta del año gravable 2022, cuyo plazo para declarar venció el 12 de abril de 2023. El programa de control detectó costos sin soporte por 1.800 UVT y un reporte de información exógena de terceros por 2.400 UVT que no tiene correspondencia en la declaración privada. El 3 de marzo de 2026 el expediente sigue en investigación previa: no se ha proferido ningún acto de trámite y el jefe de la división no ha suscrito auto comisorio para visitar las instalaciones de la empresa. El Gestor II quiere practicar de inmediato una visita en la sede del contribuyente y dejar firmado por el mismo el emplazamiento para corregir que redactó, porque el jefe de la división estará en comisión de servicios durante dos semanas.

Decida cómo debe el Gestor II encauzar las dos actuaciones que pretende adelantar en esta fase del expediente.

A. Practicar la visita solo con autorización o comisión del jefe de fiscalización y dejar que ese jefe firme el emplazamiento para corregir.

B. Proferir primero la liquidación oficial con los hallazgos de la información exógena y practicar la visita después, como respaldo probatorio del acto.

C. Practicar la visita mientras se tramita el auto comisorio y suscribir el emplazamiento para corregir por delegación verbal del jefe ausente.

22. Andrés Rojas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta desde el 3 de marzo de 2026 la auditoría de Importadora Delta Ltda. El cruce de información arroja tres hechos. Primero, en las declaraciones de importación de 2025 la empresa declaró mercancía por USD 410.000, mientras que los giros al proveedor del exterior por esas mismas compras suman USD 630.000. Segundo, la empresa pagó esas importaciones con un crédito en moneda extranjera otorgado por un banco del exterior a 18 meses. Tercero, la empresa recibió otro préstamo externo de USD 900.000 que destinó a comprar acciones de una sociedad extranjera sin relación con sus importaciones. El jefe de la división pide a Andrés delimitar, antes del 20 de marzo, qué hechos quedan dentro del control cambiario a cargo de la DIAN para integrarlos al programa de auditoría y remitir lo demás a quien corresponda.

¿Qué diagnóstico de competencia debe sustentar Andrés en su informe al jefe de la división?

A. Son de la DIAN los tres hechos, porque cualquier operación en divisas de una empresa importadora queda bajo el control cambiario de la entidad.

B. Es de la DIAN solo la diferencia entre lo declarado y lo girado; el crédito con que se pagaron las importaciones lo vigila una autoridad distinta.

C. Son de la DIAN la posible subfacturación y la financiación externa de las importaciones; el préstamo usado para comprar acciones queda por fuera.

23. La Gestora II Diana Ospina, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta una investigación cambiaria contra Distribuidora Litoral Norte Ltda., importadora de repuestos. La DIAN exigió exhibir las declaraciones de cambio de siete pagos al exterior realizados en 2025, por un total de USD 340.000. La empresa exhibió seis: cuatro coinciden con los soportes bancarios y comerciales; dos registran un numeral cambiario distinto del que corresponde a la operación. Para el séptimo pago, de USD 18.000, la empresa reconoce que no presentó la declaración de cambio en la oportunidad legal. Las operaciones se canalizaron por intermediarios del mercado cambiario y ninguna pasó por cuenta de compensación. El expediente está en la etapa de formulación de cargos y la jefatura pide cuantificar en UVT la multa propuesta con los datos verificados.

Determine el monto de la multa que corresponde proponer según los hallazgos verificados.

A. 75 UVT, porque tres declaraciones incurren en conducta sancionable y la multa se impone por cada una.

B. 175 UVT, porque la multa se impone por cada uno de los siete pagos incluidos en la exigencia.

C. 25 UVT, porque solo la declaración no presentada a tiempo configura una conducta sancionable.

24. El 10 de junio de 2026 llega a la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional una queja firmada por una persona natural, con copia de su documento de identidad. Afirma que la Importadora Boreal S.A.S. paga a sus proveedores del exterior por medio de un intermediario en zona de frontera que mueve dólares por fuera del mercado cambiario. Adjunta seis comprobantes de consignación a nombre del intermediario por un total de 310.000 dólares y copia de las facturas de los proveedores, cuyas fechas coinciden con las consignaciones. Un Gestor II recibe el expediente para sustentar el trámite. Un compañero de la división propone archivar la queja porque, a su juicio, no proviene de una entidad de control ni de otra autoridad y la actuación cambiaria solo puede abrirse dentro de un programa de fiscalización ya aprobado.

¿Cómo debe valorar el Gestor la propuesta del compañero al sustentar el trámite de la queja?

A. Debe acogerla en parte y remitir la queja a la autoridad penal, porque mover divisas por un intermediario configura un delito que excluye la vía cambiaria.

B. Debe rechazarla, porque la actuación cambiaria puede iniciarse por quejas de personas naturales que, como esta, ofrecen credibilidad con sus soportes.

C. Debe rechazarla, pero condicionar la apertura a que el quejoso ratifique la queja bajo juramento, requisito que le da credibilidad suficiente.

25. El Gestor II Felipe Arango, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, tiene a cargo el control posterior de Importadora Pacífico Verde S.A.S., que presentó 46 declaraciones de importación entre enero y diciembre de 2025, todas con levante autorizado. Un estudio de riesgo muestra que en 19 de ellas el valor declarado de los repuestos fue, en promedio, 27 % inferior al de las facturas comerciales obtenidas de la naviera y de la entidad financiera que giró los pagos. La mercancía ya fue vendida y no está disponible para examen físico. El coordinador propone abstenerse con dos argumentos: que el control posterior exige revisar físicamente la mercancía y que cada declaración debe tratarse como una actuación aislada, sin examinar el período en conjunto. La actuación está en estudio previo a la apertura del expediente y no se han proferido requerimientos.

Evalúe los dos argumentos del coordinador y sustente la decisión que corresponde adoptar en esta etapa.

A. El primero no es válido porque pueden revisarse documentos, pero el segundo sí, pues el control posterior se ejerce sobre cada declaración por separado.

B. No son válidos: el control posterior recae también sobre documentos y sobre la exactitud de las declaraciones presentadas durante un período determinado.

C. Son válidos, porque con el levante autorizado la verificación del valor y de los documentos se agotó en el control simultáneo y no puede reabrirse.

26. Mateo Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de renta del año gravable 2023 de Comercializadora Gamma S.A.S. Los extractos bancarios y los cruces con terceros soportan ingresos omitidos por 310 UVT. Una extrapolación hecha con el margen promedio del sector, sin ninguna prueba propia del contribuyente, arrojaría 900 UVT. El coordinador sugiere proponer los 900 UVT en el requerimiento especial para que la empresa negocie a la baja en su respuesta. El proyecto debe estar en el despacho de la jefatura el 30 de noviembre de 2026 y la empresa ya respondió un requerimiento ordinario en el que aportó la totalidad de su contabilidad. Mateo debe fijar la cifra que llevará al requerimiento especial y sustentar su posición ante la jefatura.

¿Qué decisión sobre la cifra del requerimiento especial resiste mejor una revisión de su sustento?

A. Proponer los 310 UVT soportados, porque el Estado no aspira a exigir al contribuyente más de aquello con lo que la ley quiere que coadyuve.

B. Proponer los 900 UVT en el requerimiento y reducirlos a 310 UVT en la liquidación oficial, una vez la empresa controvierta la extrapolación.

C. Proponer los 900 UVT, porque el deber de contribuir al financiamiento del Estado permite a la Administración fijar la base de mayor recaudo.

27. Una Dirección Seccional adelanta un programa sobre deducciones improcedentes. El Gestor II Bedoya revisa el expediente de Insumos del Valle S.A.S., que presentó su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2021 el 7 de abril de 2022, cuando el plazo para declarar de ese contribuyente vencía el 10 de abril de 2022. La investigación documentó deducciones sin soporte por 3.100 UVT y un ingreso omitido por 900 UVT. El proyecto de requerimiento especial quedó elaborado el 20 de marzo de 2025 y la dependencia de notificaciones informa que, por la carga del canal de correo certificado, el envío solo podría surtirse el 28 de abril de 2025. El contribuyente no ha corregido su declaración ni ha sido emplazado para corregir, y el expediente no registra suspensión de términos.

Diagnostique el efecto que tiene sobre la actuación la fecha en que se podría surtir la notificación proyectada.

A. La notificación es oportuna porque el término para notificar el requerimiento especial es de cinco años contados desde el vencimiento del plazo para declarar.

B. La notificación conserva efectos porque el proyecto de requerimiento se elaboró dentro del término, que se interrumpe con la suscripción del acto.

C. La notificación sería tardía: el plazo de tres años venció el 10 de abril de 2025 y sin requerimiento notificado la declaración queda en firme.

28. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La Dirección Seccional contrató a Soluciones Documentales del Norte S.A.S. para digitalizar 2.300 expedientes de fiscalización activos, con plazo hasta el 31 de octubre de 2025. En un muestreo de 150 expedientes, usted detecta 37 con imágenes ilegibles o con folios omitidos frente al original físico. El contratista afirma que entregó a tiempo y que su obligación terminó con la carga al sistema. El jefe de la división opina que el problema es del contratista y que la división puede seguir trabajando con las imágenes. Tres de los expedientes afectados tienen liquidación oficial por proyectar este mes y otros dos esperan respuesta a requerimiento especial. Los originales físicos siguen en la bodega de la Seccional, a la espera de traslado.

Diagnostique a quién corresponde responder por la calidad de esos documentos y qué implica para su trabajo.

A. Responde el contratista, que asumió por contrato la gestión de esas imágenes, y la división puede seguir proyectando con ellas.

B. Responde la Seccional, que cumple al conservar los originales físicos, sin necesidad de revisar la fidelidad de las imágenes cargadas.

C. Responde la Seccional, que debe verificar la fidelidad de las imágenes frente a los originales antes de usarlas para decidir.

29. Jorge Pardo, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el 16 de marzo de 2026 dos hallazgos remitidos por el área de análisis de riesgo. El primero corresponde a Felipe Arango, persona natural que en mayo de 2025 recibió un préstamo de una entidad del exterior por USD 180.000 y no figura en los registros de endeudamiento externo. El segundo corresponde a Textiles Andinos S.A.S., que pagó importaciones de hilaza en 2025 por un valor 35 % superior al facturado por su proveedor, según el cruce con las declaraciones de importación. Un compañero propone trasladar los dos hallazgos a otra autoridad, con el argumento de que la DIAN fiscaliza tributos y aduanas pero no operaciones de cambio. La jefatura debe responder el oficio de remisión antes del 27 de marzo y no se ha abierto ninguna investigación.

¿Qué valoración debe sustentar Jorge frente a la propuesta de traslado de los hallazgos?

A. Rechazar el traslado, porque el endeudamiento externo de personas naturales y la sobrefacturación de importaciones son de control cambiario.

B. Acoger el traslado de los dos hallazgos, porque la vigilancia del régimen cambiario corresponde a una autoridad distinta de la DIAN.

C. Conservar el hallazgo de sobrefacturación de importaciones y trasladar el préstamo de la persona natural a la autoridad financiera competente.

30. En una Dirección Seccional, el requerimiento especial contra Agroinsumos del Norte S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2022 se notificó el 4 de febrero de 2026. La respuesta del contribuyente, radicada el 15 de marzo de 2026, aporta contratos que obligan a replantear la cifra propuesta y revelan una operación de venta de activos no analizada. El expediente pasó a la unidad de liquidación, donde el Gestor II Herrera prepara dos actos: una ampliación al requerimiento especial por 1.200 UVT adicionales y el proyecto de liquidación de revisión. El jefe de la unidad de fiscalización, que firmó el requerimiento inicial, ofrece suscribir también los dos nuevos actos para no demorar el reparto, mientras el jefe de la unidad de liquidación resuelve otros expedientes del mismo programa.

Valore la propuesta de firma que se formula para los dos actos que prepara el Gestor II.

A. Es admisible para la ampliación del requerimiento, por ser acto de trámite, y debe reservarse al jefe de liquidación la liquidación de revisión.

B. Es admisible porque quien profirió el requerimiento especial conserva la competencia sobre los actos que derivan de esa misma investigación.

C. Es inadmisible: la ampliación al requerimiento especial y la liquidación de revisión corresponden al jefe de la unidad de liquidación.

31. Paula Rincón, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, retoma un expediente de omisión de Agroindustrial Eta S.A. por el impuesto de renta del año gravable 2020, cuyo plazo para declarar venció el 12 de agosto de 2021. La sociedad fue emplazada para declarar el 15 de marzo de 2023, no atendió el emplazamiento, y la resolución sanción por no declarar quedó en firme el 2 de diciembre de 2024. El proyecto de liquidación de aforo, con un impuesto estimado de 7.400 UVT, quedó sin firma por el traslado del funcionario anterior. La fecha actual es el 24 de octubre de 2026. El jefe de la dependencia pide evaluar si el proyecto puede firmarse y notificarse durante lo que resta del mes, y dejar constancia del cómputo en el expediente.

Evalúe la viabilidad de proferir el acto y sustente su conclusión con el cómputo del término.

A. Es viable, porque los cinco años se cuentan desde el emplazamiento y vencen el 15 de marzo de 2028.

B. Es viable, porque los cinco años se cuentan desde la firmeza de la sanción y vencen el 2 de diciembre de 2029.

C. No es viable, porque los cinco años se cuentan desde el vencimiento para declarar y concluyeron el 12 de agosto de 2026.

32. Marta Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, proyecta la liquidación de revisión del impuesto de renta del año gravable 2022 de Inversiones Gamma S.A. El requerimiento especial se notificó el 10 de noviembre de 2025 y el término para responderlo venció el 10 de febrero de 2026. El contribuyente radicó su respuesta el 28 de enero de 2026, con soportes que desvirtúan en parte la glosa de costos por 2.100 millones de pesos. No hubo ampliación del requerimiento. El proyecto espera la revisión de la jefatura desde el 20 de julio de 2026, y la notificación por correo tarda en promedio ocho días hábiles. La coordinadora necesita fijar en el cronograma del expediente la fecha límite legal para que el acto quede notificado sin que se pierda la facultad de revisión.

Determine la fecha límite para notificar el acto y sustente desde qué hecho se cuenta el término.

A. El 28 de julio de 2026, porque los seis meses se cuentan desde que el contribuyente radicó su respuesta.

B. El 10 de agosto de 2026, porque los seis meses corren desde el vencimiento del término para responder.

C. El 10 de mayo de 2026, porque los seis meses se cuentan desde la notificación del requerimiento especial.

33. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional de Impuestos. Adelanta una investigación a Importadora Costa Azul S.A.S. por el impuesto sobre la renta de 2023, con requerimiento ordinario notificado el 4 de agosto de 2025. El 9 de septiembre recibe, por error de reparto, una caja con 63 folios de un proceso de aprehensión de mercancías contra la misma sociedad, adelantado por la división de fiscalización aduanera de otra Dirección Seccional. Un compañero propone intercalar esos folios por fecha en el expediente tributario, pues ambos asuntos tocan a la misma sociedad y podrían servir como prueba de ingresos omitidos. El expediente tributario tiene 210 folios y está en revisión de la respuesta al requerimiento, radicada el 2 de septiembre.

Diagnostique si la propuesta del compañero es procedente y sustente por qué.

A. Es procedente si la ordena el jefe de su división, pues él puede acumular expedientes que tramiten otras Direcciones Seccionales.

B. No es procedente: la acumulación exige trámite ante la misma autoridad y los folios deben volver a la dependencia que los produjo.

C. Es procedente, porque ambos asuntos se refieren a la misma sociedad y su reunión en un solo expediente evita decisiones contradictorias.

34. El Gestor II Felipe Arango, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Confecciones Altamar S.A.S. Los costos declarados equivalen al 92 % de los ingresos, mientras el promedio del sector según estudios internos es del 70 %. En mayo de 2026 la División envió un requerimiento ordinario que pidió soportes de los ingresos por exportaciones; la sociedad respondió a tiempo y no se le ha solicitado prueba alguna sobre los costos. Ninguna norma exige para esos costos una comprobación especial adicional. El jefe del grupo propone incluir en el requerimiento especial el rechazo de la diferencia de costos frente al promedio sectorial, sin más actuaciones previas. La declaración no está en firme y el término para notificar el requerimiento especial vence en abril de 2028.

Evalúe la propuesta del jefe del grupo y decida la actuación que procede sobre los costos.

A. Acoger la propuesta, porque la brecha frente al promedio sectorial basta para rechazar los costos en el requerimiento especial.

B. Acoger la propuesta, porque el requerimiento ordinario de mayo ya pidió pruebas y la presunción de veracidad decayó.

C. Solicitar primero la comprobación de los costos, porque mientras no se pida se tienen por ciertos los hechos declarados.

35. La Gestor II Mariana Quintero, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica obligaciones formales de Servicios Hoteleros Bahía Clara S.A.S. en el impuesto sobre las ventas de 2025. El expediente electrónico registra que la sociedad presentó las seis declaraciones bimestrales del año, pero el sistema de facturación electrónica muestra 1.430 documentos emitidos frente a 1.190 registrados en los libros auxiliares aportados el 17 de febrero de 2026. La sociedad está obligada a llevar contabilidad y sus libros están registrados. El auditor interno propone resolver el hallazgo con un simple cotejo de los archivos descargados del sistema, sin diligencia alguna sobre los libros, y dejar constancia en el expediente. La actuación está en investigación, el término de firmeza no se encuentra próximo y aún no se ha ordenado prueba alguna.

Evalúe la propuesta del auditor interno y sustente la diligencia que corresponde ordenar.

A. Es insuficiente: corresponde ordenar inspección contable a la sociedad, pues está obligada a llevar contabilidad y se verifica la exactitud de lo declarado.

B. Es insuficiente, pero la diligencia que corresponde es la inspección tributaria sobre terceros clientes, ya que los libros de la investigada están registrados.

C. Es suficiente, porque los archivos del sistema de facturación tienen mérito probatorio pleno y hacen innecesaria cualquier diligencia sobre la contabilidad.

36. Un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional revisa el expediente de la Agencia de Aduanas Meridiano S.A.S. Nivel 1. Entre enero y octubre de 2025 la agencia tramitó las declaraciones de importación de 23 contenedores de un mismo cliente que luego resultó sin instalaciones ni empleados; el jefe de operaciones de la agencia dejó por escrito que las mercancías llegaban sin trazabilidad del pago y que tres contenedores salieron con documentos de transporte alterados. La agencia no informó nada a la DIAN ni a otra autoridad. El 7 de mayo de 2026 la división debe decidir el curso de la actuación. En el proyecto de informe, un auxiliar propone concluir que la agencia incumplió un deber de reporte y, además, que participó en operaciones con mercancías de origen ilícito, por lo que debe liquidarse la sanción correspondiente al delito.

¿Cómo debe valorar el Gestor las dos conclusiones del proyecto de informe?

A. Las dos conclusiones se sostienen, porque la agencia incumplió el deber de reporte y su participación en operaciones con bienes de origen ilícito quedó probada en el expediente.

B. La segunda conclusión se sostiene y la primera no, porque el deber de reporte de la agencia de aduanas se limita a las infracciones cambiarias que detecte en su actividad.

C. La primera conclusión se sostiene y la segunda no, porque los hechos sobre mercancías de posible origen ilícito se ponen en conocimiento de la autoridad competente.

37. Camilo Herrera, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la corrección que presentó Textiles Theta S.A.S. el 18 de septiembre de 2026 a su declaración de renta del año gravable 2023, cuyo plazo venció el 15 de mayo de 2024. La corrección incluye ingresos financieros omitidos por 260 millones de pesos y aumenta el impuesto a cargo en 91 millones. En el renglón de sanciones la sociedad registró cero, con una nota que alega buena fe por tratarse de un error del área contable. La División tiene abierto un programa de verificación sobre el sector, pero a la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto técnico sobre la corrección para el expediente antes de cerrar la verificación.

Diagnostique si la corrección cumple las condiciones legales y sustente su conclusión.

A. No las cumple, porque se presentó después del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar.

B. Las cumple, porque es oportuna y previa al requerimiento, y la buena fe exime de liquidar la sanción.

C. No las cumple, porque, aunque es oportuna y previa al requerimiento, omitió liquidar la sanción por corrección.

38. El Gestor II Lozano analiza el expediente de Inversiones Caribe S.A.S., cuyo plazo para declarar el impuesto sobre la renta del año gravable 2023 venció el 16 de mayo de 2024. El papel de trabajo de auditoría describe tres operaciones encadenadas en noviembre de 2023: venta de un inmueble a una vinculada por 4.900 UVT, retroarriendo inmediato del mismo bien y cesión del contrato a un tercero domiciliado en el exterior, con un efecto fiscal conjunto de 2.300 UVT menos de renta líquida. El auditor dejó constancia de indicios documentales sobre la ausencia de propósito de negocios en la secuencia, pero no hay prueba plena. El 11 de junio de 2026 el expediente está en investigación y en la coordinación hay posiciones encontradas sobre el paso siguiente.

Diagnostique la actuación que habilita la normativa al funcionario competente con el material probatorio descrito.

A. Emitir un emplazamiento especial, dentro del término de firmeza, con las razones de la posible configuración de abuso sustentadas en prueba sumaria.

B. Cerrar la investigación y archivar el expediente, ya que la secuencia de operaciones no se puede discutir sin prueba plena del propósito elusivo.

C. Proponer la liquidación de revisión con el efecto fiscal calculado, porque los indicios documentales respaldan la recaracterización de las tres operaciones.

39. La Gestor II Sandra Lozano, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, integra el grupo de control posterior sobre Importaciones Altamar S.A.S. El 11 de mayo de 2026 recibe un informe que compara 23 declaraciones de importación de maquinaria agrícola presentadas en 2025 con los documentos soporte: en 7 casos el certificado de origen difiere del país consignado en la declaración, y en 4 casos la mercancía ingresó con exención de tributos aduaneros por un régimen que exige destinación específica, sin que obre constancia de su cumplimiento. El valor involucrado asciende a 2.640 millones de pesos. La jefatura propone cerrar el estudio con el solo cotejo documental del origen y aplazar el examen del régimen hasta un plan posterior. La actuación está en control posterior y el plazo interno para el informe de hallazgos vence el 30 de junio de 2026.

Evalúe la propuesta de la jefatura y sustente el alcance que debe tener el informe de hallazgos.

A. Es insuficiente, pero el informe debe limitarse a los cuatro casos del régimen porque el cotejo de origen ya quedó resuelto con los certificados obtenidos.

B. Es insuficiente: el control posterior abarca también los requisitos del régimen y de las mercancías con exención, así que el informe debe cubrir ambos hallazgos.

C. Es adecuada, porque el examen de los requisitos del régimen corresponde a la etapa de control previo y no puede retomarse en el control posterior.

40. El Gestor II Julián Herrera, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa el informe de una visita de verificación realizada el 8 de octubre de 2026 a un local de venta de repuestos para motocicletas. El funcionario visitador encontró al propietario, Óscar Linares, atendiendo al público con un inventario estimado en 1.200 UVT, sin inscripción en el RUT, con ventas de 4.600 UVT en 2025 según los reportes de sus proveedores y de las entidades financieras, y con talonarios de remisión en lugar de facturas. El propietario aportó su matrícula mercantil vigente y afirmó que el RUT solo corresponde a quienes declaran renta. El borrador del informe concluye que la matrícula mercantil sirve como registro de identificación ante la DIAN y que solo debe exigirse la factura. El Gestor debe aprobar o ajustar las conclusiones antes de que el informe pase al expediente y se definan las acciones de control.

¿Qué ajuste debe sustentar el Gestor sobre las conclusiones del borrador del informe?

A. Debe mantenerlas, porque la matrícula mercantil cumple ante la DIAN la función de identificar y ubicar al comerciante que factura sus ventas.

B. Debe registrar la falta de RUT, pero retirar la observación sobre la factura, porque las remisiones que el comerciante conserva soportan cada venta.

C. Debe precisar que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar al comerciante, quien además debe facturar sus operaciones.

41. Un Gestor II de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal debe consolidar el informe de gestión del cuarto trimestre de 2025 sobre denuncias recibidas, con corte al 31 de diciembre y entrega el 20 de enero de 2026 en el formato y la periodicidad definidos por el Director General, que exige reportar todas las denuncias recibidas en el periodo, por tipo y con su estado (direccionada, en análisis o archivada), sin datos de identificación de los denunciados. En el aplicativo figuran 58 denuncias: 31 por evasión, 18 por contrabando y 9 por presunto lavado de activos. De estas últimas, siete fueron direccionadas a entidades externas y dos siguen en análisis preliminar. El coordinador propone excluir del informe las nueve denuncias de lavado de activos y dejar constancia en un documento reservado de la dependencia, porque los hechos fueron trasladados a otra entidad y mencionarlos podría afectar investigaciones en curso.

¿Qué debe decidir el Gestor sobre la propuesta del coordinador antes de remitir el informe?

- **A.** Rechazarla en parte y reportar solo las dos denuncias en análisis preliminar, porque las siete direccionadas pasaron a ser gestión de la entidad receptora.
- **B.** Rechazarla y reportar las 58 denuncias por tipo y estado, sin identificar a los denunciados, en la forma fijada por el Director General.
- **C.** Acogerla y dejar las nueve denuncias en el documento reservado, pues la reserva de la información penal prevalece sobre el formato del informe de gestión.

42. La Gestora II Laura Méndez, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 19 de octubre de 2026 un insumo de cruces de información sobre Comercializadora Vértice S.A.S. El cruce con reportes de terceros muestra ingresos no declarados en dos periodos del impuesto sobre la renta. Para el año gravable 2022 el plazo para declarar venció el 10 de mayo de 2023 y la declaración se presentó el 9 de mayo de 2023, con saldo a pagar. Para el año gravable 2023 el plazo venció el 14 de mayo de 2024 y la declaración se presentó ese mismo día, también con saldo a pagar. En ninguno de los dos expedientes se ha notificado requerimiento especial; en el de 2022 consta un oficio persuasivo enviado en marzo de 2026. La jefatura pide definir hoy, antes de abrir la etapa de determinación, el periodo sobre el que se trabajará.

Decida sobre cuál declaración procede proponer modificación y sustente el criterio que define el resultado.

- **A.** Sobre la del año 2023, porque los tres años desde el vencimiento de su plazo corren hasta mayo de 2027.
- **B.** Sobre las dos, porque la firmeza de la de 2022 requiere un acto expreso de otra dependencia que aún no existe.
- **C.** Sobre las dos, porque el oficio persuasivo de marzo de 2026 detuvo el término de firmeza de la de 2022.

43. En una Dirección Seccional, el Gestor II Quintero integra el grupo que prepara la disposición de mercancías decomisadas que permanecen en el almacén de la entidad. El inventario del 2 de septiembre de 2026 agrupa tres lotes: el lote 1, de 1.200 bultos de alimento para mascotas con fecha de vencimiento expirada en julio de 2026; el lote 2, de 300 bidones de solvente industrial que, según una nota del almacenista, podrían representar un riesgo para la salubridad, sin que obre concepto de la autoridad sanitaria; y el lote 3, de 80 bicicletas nuevas en buen estado, avaluadas en 96 millones de pesos y sin restricciones legales o administrativas. El almacén debe liberar espacio antes del 30 de noviembre de 2026. Un funcionario propone que el Gestor II firme una orden de destrucción conjunta de los tres lotes, en un solo acto de chatarrización, para reducir los costos de custodia.

Valore la propuesta del funcionario y decida el tratamiento que corresponde a cada lote del inventario.

A. Procede que la Seccional determine destruir el lote 1; el lote 2 exige certificación previa de la autoridad y el lote 3 admite otra modalidad.

B. Procede la destrucción conjunta de los tres lotes por orden del Gestor II, porque integra el grupo de disposición y la custodia genera costos.

C. Procede destruir de inmediato los lotes 1 y 2, por vencimiento y por riesgo, y reservar el lote 3 para otra modalidad que determine la Seccional.

44. El Gestor II Camilo Restrepo, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, estudia el programa de renta del año gravable 2024 de Agroindustrias del Llano S.A.S. La sociedad declaró una deducción por servicios técnicos de 1.780 millones de pesos a un contratista domiciliado en otra jurisdicción seccional. El 20 de enero de 2026 respondió un requerimiento ordinario con los contratos y los comprobantes de egreso, pero no acreditó la prestación material del servicio. El contratista no respondió el requerimiento de información que se le envió el 5 de febrero de 2026. El abogado del expediente afirma que, al existir contratos firmados y comprobantes, la Administración debe aceptar la deducción porque sus facultades se limitan a revisar los documentos aportados por la investigada. El expediente permanece en investigación y aún no se ha proferido requerimiento especial.

Diagnostique la consistencia de la afirmación del abogado frente al alcance de las facultades de la Administración.

A. No es consistente en cuanto al límite documental, pero el impulso probatorio oficioso debe esperar al requerimiento especial, pues en la investigación solo cabe valorar lo que las partes aporten.

B. Es consistente, porque los documentos aportados por la investigada agotan la verificación mientras no se demuestre su falsedad por otra autoridad.

C. No es consistente: la Administración tiene amplias facultades de fiscalización e investigación y puede ordenar inspección tributaria para verificar la exactitud de lo declarado.

45. La Gestora II Carolina Vélez, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe de un compañero un proyecto de resolución sanción por no declarar contra Servicios Médicos Altamar S.A.S. por la declaración de retención en la fuente de marzo de 2026, cuyo plazo venció el 21 de abril de 2026. El proyecto se elaboró con base en una consulta del sistema del 5 de mayo. Al revisar el expediente, la Gestora encuentra que la sociedad presentó esa declaración el 18 de mayo de 2026, con retenciones por 70 UVT, pagó el valor declarado y no liquidó sanción alguna. A la fecha no se ha notificado emplazamiento ni otro acto a la sociedad. La Gestora debe decidir el tratamiento sancionatorio del caso antes de que el proyecto pase a firma del jefe de la división.

¿Qué tratamiento sancionatorio corresponde adoptar en el expediente?

A. Archivar sin sanción, porque la sociedad presentó la declaración y pagó las retenciones antes de recibir cualquier acto de la Administración.

B. Retirar el proyecto, porque la declaración sí se presentó y la sanción procedente es la de extemporaneidad, por cada mes o fracción de retardo.

C. Firmar el proyecto, porque la declaración se presentó después del vencimiento y la consulta que dio origen a la actuación es anterior a esa fecha.

46. El 2 de febrero de 2026 se radica en una Dirección Seccional un escrito anónimo que llega por reparto a un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación. El escrito afirma que el propietario de la Casa de Cambios Horizonte recibe dinero en efectivo de terceros sin registrar las operaciones de compra y venta de divisas, que con esos recursos compra inmuebles a nombre de familiares y que en su declaración de renta del año gravable 2024 omitió ingresos por cerca de 2.600 UVT. El escrito adjunta tres folios de matrículas inmobiliarias y una relación de fechas de consignación. La jefatura pide la precrítica en cinco días hábiles y advierte que la seccional tiene en curso un programa de control a contribuyentes con omisión de ingresos en el que este propietario ya figura como seleccionado.

¿Qué tratamiento debe proponer el Gestor en la precrítica del escrito?

A. Abrir una indagación propia sobre el origen de los inmuebles para confirmar el lavado de activos antes de remitir cualquier parte del escrito.

B. Integrar el escrito al programa de omisión de ingresos en curso y archivar los demás hechos, porque el propietario ya está seleccionado.

C. Clasificar los hechos de evasión, los cambiarios y los de presunto lavado, y direccionar cada grupo a la dependencia o entidad competente.

47. La Gestor II Natalia Ruiz, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, participa el 9 de septiembre de 2026 en una visita de control a la bodega de Comercial Fronteriza del Sur S.A.S. Allí se hallan 1.240 pares de calzado deportivo de origen extranjero, con avalúo preliminar de 310 millones de pesos. La sociedad exhibe dos declaraciones de importación que amparan 800 pares; para los 440 restantes presenta una factura de compra a un proveedor local que no menciona declaración de importación alguna. El representante legal sostiene que la diferencia es un error de inventario y pide cerrar la diligencia sin más trámite. El acta debe dejar delimitado el objeto de la investigación que se abrirá respecto de los 440 pares, sin anticipar la sanción aplicable ni la liquidación de tributos, que se definirán en etapas posteriores del procedimiento.

Decida cómo debe delimitarse en el acta el objeto de la investigación sobre los pares sin respaldo.

A. Determinar si los 440 pares configuran contrabando para remitirlos a la autoridad penal, sin abrir investigación aduanera mientras curse esa actuación.

B. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron y si configuran una infracción o una causal de decomiso.

C. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron, y reservar la infracción o el decomiso para cuando se liquide la deuda.

48. La Gestora II Diana Castaño, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, estudia el expediente de Transportes Sierra Verde S.A.S., sociedad que en el año gravable 2024 obtuvo ingresos por 38.000 UVT según la información reportada por sus clientes. La sociedad no presentó la declaración de renta, cuyo plazo venció el 9 de mayo de 2025, y tampoco ha recibido liquidación oficial. En la respuesta a un requerimiento ordinario del 15 de julio de 2026, el representante legal sostiene que la obligación de pagar el impuesto aún no ha nacido, pues no se ha presentado declaración ni la Administración ha determinado el tributo mediante un acto en firme. La Gestora debe fijar el momento de origen de la obligación para orientar la propuesta de determinación oficial del impuesto que llevará al comité de la división.

¿Qué debe concluir la Gestora sobre el momento en que se originó la obligación tributaria sustancial de la sociedad?

A. Se originó cuando la sociedad realizó en 2024 los presupuestos que la ley prevé como generadores del impuesto, aunque no haya declarado.

B. Se originará cuando quede en firme la liquidación oficial que profiera la Administración, pues ese acto es el que determina el tributo a pagar.

C. Se originó con la inscripción de la sociedad en el RUT como responsable del impuesto sobre la renta, que la vinculó al pago de ese tributo.

49. Sofía Parra, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, tiene a cargo el expediente de Beta Logística S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2023. El 3 de marzo de 2026 terminó la valoración de pruebas, que soportan ingresos omitidos por 540 UVT, y dejó listo el proyecto de requerimiento especial. El 9 de marzo el coordinador del grupo le indica de forma verbal que guarde el proyecto hasta nueva orden. Sofía verifica en el registro mercantil que el coordinador figura como socio del gerente de Beta Logística en otra empresa. Ningún otro expediente del grupo ha recibido una instrucción semejante, el sistema de gestión documental registra el proyecto como terminado y el término para notificar el requerimiento sigue corriendo. Sofía debe decidir cómo actuar frente a la instrucción y dejar trazabilidad de su decisión.

¿Qué diagnóstico sobre la instrucción del coordinador puede sustentar Sofía con base constitucional?

A. La instrucción afecta el principio de progresividad, porque deja de exigir al contribuyente un impuesto acorde con su verdadera capacidad económica.

B. La instrucción afecta la imparcialidad y la celeridad, porque la función administrativa debe servir a los intereses generales y no a un vínculo personal.

C. La instrucción no afecta ningún principio, porque el coordinador tiene la facultad de fijar el orden en que el grupo tramita sus expedientes.

50. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 4 de febrero de 2026 una denuncia anónima radicada en el buzón institucional. El escrito señala que Importadora Delta S.A.S. ingresó por un puerto del Caribe, entre octubre y diciembre de 2025, cuatro contenedores de calzado con un valor declarado de 310 UVT cada uno, cuando el valor de mercado estimado supera 1.400 UVT por contenedor. Añade que un servidor público de la administración aduanera habría recibido pagos para omitir la inspección física de la carga. La denuncia trae copia de dos transferencias bancarias y los números de las declaraciones de importación. La coordinadora pide concluir la precrítica antes del 11 de febrero y advierte que la división no adelanta investigaciones disciplinarias ni penales. El trámite sigue en análisis preliminar, sin auto de apertura.

Para cerrar la precrítica, ¿qué decisión de direccionamiento debe sustentar Laura frente a los componentes de la denuncia?

A. Clasificar los dos componentes y direccionar cada uno a la dependencia de la DIAN o a la entidad competente, incluida la presunta corrupción.

B. Abrir en la división una investigación que cubra la subvaloración y los pagos al servidor, porque los dos hechos provienen de la misma operación.

C. Direccionar el componente de contrabando y descartar el de los pagos al servidor, porque ese hecho no es materia que la DIAN clasifique.

51. Un informe de auditoría interna entregado el 20 de mayo a la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional identifica tres grupos de operaciones en una misma cadena de negocios. El primero: presunta subfacturación en importaciones de la sociedad Insumos del Pacífico S. A. S. por USD 900.000 declarados frente a USD 1.400.000 pagados al exterior. El segundo: endeudamiento externo de una persona natural por USD 250.000 sin registro, con dos desembolsos en marzo y abril. El tercero: operaciones de un intermediario del mercado cambiario cuya vigilancia y control corresponden a la autoridad de supervisión financiera. El informe sugiere una sola investigación que abarque los tres grupos. El Gestor II debe fijar el alcance de la actuación antes de solicitar la apertura del expediente, con el programa de control cambiario de la vigencia como referencia.

¿Cómo debe decidir el Gestor II el alcance de la actuación cambiaria que adelantará la Seccional?

A. Aplazar el alcance de la actuación hasta que la autoridad de supervisión financiera resuelva la situación del intermediario y devuelva el informe de auditoría.

B. Abarcar la subfacturación en importaciones y el endeudamiento externo de la persona natural, y excluir las operaciones del intermediario del mercado cambiario.

C. Abarcar los tres grupos de operaciones, porque la vigilancia del régimen cambiario en la jurisdicción cubre a todo sujeto que movilice divisas.

52. La Gestora II Natalia Prieto, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, analiza un insumo sobre Inmobiliaria Cerros del Valle S.A.S. En febrero de 2025 la sociedad vendió un lote a su vinculada Proyectos Arrayán S.A.S. por $1.800.000.000, cuando el avalúo comercial vigente era de $3.000.000.000. Cincuenta días después, Proyectos Arrayán revendió el lote a un tercero independiente por $3.050.000.000 y compensó la ganancia con pérdidas fiscales acumuladas. Las dos sociedades tienen los mismos accionistas y el expediente no registra una razón comercial distinta de la reducción del impuesto. Cada venta, examinada por separado, cuenta con escritura pública y pago bancario. La investigación está en la etapa de fiscalización, antes de cualquier acto de determinación, y la División debe fijar la línea de la propuesta.

Evalúe el hallazgo y decida el enfoque que debe sustentar la propuesta de la División.

A. Examinar cada venta por separado y archivar el insumo, porque las dos tienen escritura pública y pago bancario.

B. Remitir el insumo a la autoridad penal como posible lavado de activos y suspender la actuación tributaria de la División.

C. Examinar las dos ventas como una serie que puede constituir abuso y proponer su recaracterización y la pérdida de efectos.

53. Óscar Valencia, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, dirigió el 18 de noviembre de 2025 una inspección contable a Distribuidora Cerro Azul S.A.S. El acta dejó constancia de que el libro diario estaba atrasado nueve meses y de costos por 140 millones de pesos sin soporte contable en la renta de 2024. La resolución sancionatoria se expedirá en 2026. Según las declaraciones de renta, en 2024 la sociedad tuvo patrimonio líquido de 2.000 millones e ingresos netos de 3.100 millones, y en 2025 patrimonio líquido de 2.400 millones e ingresos netos de 3.800 millones de pesos. La sociedad solicita que, si se le sanciona por los libros, se abandone el rechazo de los costos para no ser castigada dos veces por el mismo hecho.

Sustente el valor de la sanción por libros y su efecto sobre el rechazo de los costos.

A. 19 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2025, y se abandona el rechazo de los costos sin soporte.

B. 15,5 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2024, y se mantiene el rechazo de los costos.

C. 19 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2025, y se mantiene el rechazo de los costos.

54. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional de Impuestos. Revisa dos expedientes abiertos a Comercializadora Andina del Valle S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2023. El primero, RT-2025-0118, nació de un programa de control de costos el 12 de marzo de 2025 y tiene emplazamiento para corregir notificado el 10 de junio. El segundo, RT-2025-0457, nació el 2 de julio de 2025 de un cruce con información exógena y contiene un auto de inspección contable del 18 de agosto. Ambos cuestionan las mismas deducciones por 2.150 UVT y están asignados a la misma división. El contribuyente no ha pedido nada sobre la forma de tramitarlos. La jefa de la división debe aprobar esta semana el proyecto de requerimiento especial y le pide su concepto sobre el manejo documental.

Decida el tratamiento documental que corresponde a estos expedientes antes de proyectar el requerimiento especial.

A. Mantenerlos separados mientras el contribuyente no pida la acumulación, pues la reunión de expedientes procede a petición de parte.

B. Tramitarlos por separado hasta notificar el requerimiento especial y unificarlos al proyectar la liquidación oficial de revisión.

C. Acumularlos de oficio en un solo expediente, porque se tramitan ante la misma autoridad sobre las mismas deducciones y evitan decisiones contradictorias.

55. Camilo Vargas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, audita el impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Inversiones Zeta S.A.S. El 10 de febrero de 2024 la empresa vendió un lote a Holding Eta S.A.S., sociedad del mismo grupo, sin empleados ni oficina propia, por $1.200 millones, cuando un avalúo de enero de 2024 lo estimaba en $2.000 millones. El 15 de abril de 2024 Holding Eta revendió el lote a un tercero no vinculado por $2.050 millones y compensó la ganancia con pérdidas fiscales acumuladas. Los contratos cumplen sus formalidades y cada operación, mirada por separado, se ajusta al derecho privado. El jefe de la división pide a Camilo, antes de proyectar el requerimiento especial, un diagnóstico sobre cómo debe la Administración tratar estas operaciones.

¿Qué diagnóstico debe sustentar Camilo sobre el tratamiento de las operaciones?

A. Tratar la venta y la reventa como una serie que puede constituir abuso, cuyos efectos la Administración puede recaracterizar y desconocer.

B. Aceptar las dos operaciones hasta que un juez declare la simulación de los contratos, porque la DIAN no puede desconocer actos válidos.

C. Revisar solo la venta a Holding Eta y aceptar la reventa al tercero, porque cada contrato es válido y debe analizarse de manera independiente.

56. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La División Jurídica de la Seccional solicita, con plazo de cinco días hábiles, el expediente de Lácteos del Páramo S.A. para atender una demanda contra una liquidación oficial del impuesto sobre la renta de 2021. Según el inventario documental firmado al cerrar la etapa de discusión, el expediente tiene tres cuadernos y 412 folios. El conteo físico que usted hace hoy arroja 389 folios: el tercer cuaderno, con las pruebas del recurso, termina en el folio 389. El índice del sistema relaciona documentos hasta el folio 412, pero sin imágenes cargadas para los últimos 23. Un auxiliar sugiere remitir lo que hay y anotar la diferencia en el oficio, porque el término de la División Jurídica vence antes de que termine la búsqueda en el archivo de gestión.

Diagnostique la situación del expediente y lo que debe hacerse antes de remitirlo.

A. La diferencia es menor frente al total y puede suplirse con el índice del sistema, que basta para acreditar los documentos.

B. Debe remitirse con 389 folios para que la División Jurídica reconstruya el faltante, pues es la dependencia que usará el expediente.

C. Faltan 23 folios inventariados; deben ubicarse con base en el inventario para que el expediente sea recuperable antes de remitirlo.

57. En la investigación cambiaria de la sociedad Fletes y Carga Oriental S. A. S., el Gestor II concluye el 10 de octubre que trece declaraciones de cambio fueron presentadas con documentos soporte aparentemente alterados y que tres facturas de proveedor del exterior corresponden a una empresa inexistente, según el cruce con información del país de origen. El monto canalizado asciende a USD 2.100.000 en catorce meses. El expediente está listo para la formulación de cargos y el programa de control registra la operación como prioritaria. El jefe de división advierte que los hechos podrían configurar también una conducta punible y que la Seccional carece de competencia para valorarla. El Gestor II debe recomendar cómo manejar los dos frentes sin afectar los términos de la actuación cambiaria en curso.

¿Qué manejo de los dos frentes debe recomendar el Gestor II al jefe de división?

A. Reportar al área o a la entidad competente los hechos que dan lugar a la acción penal y continuar la investigación cambiaria con los términos en curso.

B. Calificar la conducta punible en el pliego de cargos cambiario y pedir en el mismo acto la sanción penal de los representantes de la sociedad.

C. Suspender la investigación cambiaria hasta que la autoridad penal defina la responsabilidad de los representantes y devuelva el expediente a la Seccional.

58. Mediante acto administrativo motivado del 8 de julio, notificado el 16 de julio, una Dirección Seccional formuló cargos a la sociedad Repuestos del Altiplano S. A. S. por no conservar siete declaraciones de cambio con sus soportes. El 24 de julio el apoderado radica un escrito de cuatro folios titulado recurso de reposición, en el que pide revocar la formulación de cargos, aporta dos certificaciones bancarias y solicita copia íntegra del expediente. El sistema de gestión documental registra el radicado, pero el expediente electrónico aún no tiene incorporadas las certificaciones ni foliada la pieza. El término para responder los cargos corre y el Gestor II debe decidir el trámite del escrito antes de preparar el proyecto de resolución sancionatoria que cierra la actuación.

¿Qué decisión debe adoptar el Gestor II sobre el trámite del escrito radicado el 24 de julio?

A. Conceder la reposición y revocar la formulación de cargos, con fundamento en las dos certificaciones bancarias aportadas con el escrito.

B. Remitir el escrito a la dependencia del nivel central para que resuelva el recurso interpuesto contra el acto de formulación de cargos.

C. Informar que contra el acto de formulación de cargos no procede recurso e incorporar el escrito como respuesta a los cargos con sus pruebas.

59. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 18 de agosto de 2025 un expediente remitido por el área de devoluciones. La sociedad Alfa Insumos S.A.S. presentó su declaración de renta del año gravable 2024 el 12 de mayo de 2025 con un saldo a favor de 1.800 UVT y pidió su devolución el 2 de julio de 2025. El área de devoluciones detectó costos por 420 UVT soportados en documentos de un proveedor que no aparece en los registros de facturación. El 25 de agosto el representante legal radica un escrito en el que sostiene que la DIAN, una vez iniciado el trámite de devolución, solo puede pronunciarse sobre la devolución misma, y que verificar los costos o proponer una sanción excede lo que le corresponde como entidad encargada del recaudo. Laura debe responder el escrito antes de abrir la verificación.

¿Con qué fundamento debe Laura responder el escrito del representante legal?

A. La administración del impuesto comprende fiscalización, liquidación, devolución y sanción, así que verificar los costos cabe en sus funciones.

B. La Administración puede verificar los costos y proponer sanción, aunque solo después de que el área de devoluciones resuelva la solicitud en su totalidad.

C. La DIAN puede verificar los costos dentro de la devolución, pero la sanción debe tramitarla otra autoridad, pues su administración cubre recaudo y control.

60. Liliana Cárdenas, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta un programa de control sobre declaraciones de IVA del año 2025. Servicios Integrales Cumbre S.A.S. presentó en término la declaración del tercer bimestre y el 12 de mayo de 2026 la corrigió por iniciativa propia, con lo cual aumentó el saldo a pagar en 30 millones de pesos por ingresos que había omitido. Al corregir no liquidó ninguna sanción. Hasta esa fecha la DIAN no le había notificado emplazamiento, requerimiento especial ni liquidación oficial. Un auxiliar del grupo propone imponer la sanción por inexactitud sobre los 30 millones, porque la omisión de ingresos está reconocida por la propia sociedad. La Gestor II debe fijar la posición del grupo antes de proyectar el acto.

Decida qué sanción corresponde a la conducta de la sociedad y quién debía liquidarla.

A. La sanción por inexactitud del 100 % sobre los 30 millones, porque la sociedad reconoció haber omitido ingresos.

B. La sanción por corrección, que la sociedad debía liquidar y pagar al corregir su declaración.

C. Ninguna sanción, porque la corrección se hizo por iniciativa propia antes de cualquier actuación de la DIAN.

61. Diana Castro, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, ejecuta un programa de fiscalización de ingresos de personas naturales y está en etapa de investigación. El 10 de marzo de 2026 cruza la información exógena de Hernán Vélez: declaró ingresos por 1.100 UVT en el año gravable 2024, pero recibió 47 consignaciones en efectivo, fraccionadas por debajo del umbral de reporte, que suman cerca de 9.000 UVT en cuentas de cuatro ciudades. Dos de las consignaciones provienen de una sociedad sin actividad económica registrada. El auto de apertura está vigente y el emplazamiento para corregir se enviaría el 25 de marzo. Su coordinador sugiere esperar el cierre de la investigación tributaria para evaluar después si los hechos interesan a otra dependencia o autoridad.

¿Qué diagnóstico debe sustentar Diana sobre el manejo de las consignaciones detectadas?

A. Limitar el análisis al impuesto sobre la renta, porque el programa se diseñó para verificar obligaciones tributarias y no otras conductas.

B. Concluir primero la investigación tributaria y, con la liquidación en firme, poner los hechos en conocimiento de la dependencia competente.

C. Tratar el fraccionamiento como hallazgo del programa y trasladarlo a la dependencia competente sin esperar el cierre de la investigación.

62. Paula Ríos, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, participa desde el 2 de febrero de 2026 en la selección de casos para el plan de control del segundo semestre. Uno de los expedientes es Soluciones Logísticas Omega S.A.S., filial de un grupo con matriz en el exterior. En su declaración de renta del año gravable 2024 dedujo pagos por regalías a la matriz por 9.800 UVT, equivalentes al 22 % de sus ingresos, y su documentación comprobatoria compara márgenes con empresas de otro sector. Además, dos ingenieros de una vinculada extranjera permanecieron en el país 230 días dirigiendo contratos con clientes locales. La jefatura pide identificar, antes del comité del 20 de febrero, la función del nivel central que enmarca el diseño de la acción de control, para solicitar el apoyo técnico correspondiente.

¿Qué encuadre debe sustentar Paula para solicitar el apoyo técnico en el diseño de la acción?

A. La función de formular acciones contra la evasión, el fraude y el abuso tributarios, porque se discuten deducciones del impuesto de renta.

B. La función de control posterior sobre los regímenes aduaneros, porque los pagos al exterior se originan en servicios importados por la filial colombiana.

C. La función de formular acciones sobre operaciones económicas internacionales, incluidos precios de transferencia y establecimientos permanentes.

63. Diego Cárdenas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe un programa de control a omisos. Según la información exógena, Logística Zeta S.A.S. obtuvo ingresos brutos por 5.800 millones de pesos en el año gravable 2023 y no presentó la declaración de renta, cuyo plazo venció en mayo de 2024. La sociedad tiene RUT activo con la responsabilidad de renta y su certificado de existencia muestra actividad comercial continua. En el expediente no obra ningún acto previo dirigido a la sociedad. Un auditor propone proyectar de inmediato la liquidación de aforo, con el argumento de que la información de terceros basta para cuantificar el impuesto y de que el término para hacerlo es amplio. El jefe de la dependencia pide fijar la actuación que corresponde en esta etapa del proceso.

Decida la actuación procedente en esta etapa y sustente su decisión.

A. Emplazar a la sociedad, previa comprobación de su obligación, para que declare en el término de un mes.

B. Requerir a la sociedad para que corrija su declaración dentro de los tres años siguientes al vencimiento.

C. Proyectar la liquidación de aforo, porque el plazo de cinco años desde el vencimiento para declarar sigue vigente.

64. El Gestor II Andrés Quintero, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta la investigación de la declaración de IVA del sexto bimestre de 2023 de Distribuidora Río Claro S.A.S., cuyo plazo para declarar venció el 19 de enero de 2024. Tras la etapa probatoria, la división notificó el requerimiento especial sobre esa declaración el 2 de febrero de 2026. El 27 de febrero de 2026, sin dar respuesta al requerimiento, la sociedad radicó una declaración de corrección que aumenta el impuesto a cargo en 180 UVT y liquida la sanción por corrección. El apoderado sostiene en un memorial que la corrección se presentó de manera voluntaria, dentro del término de tres años previsto en la ley, y solicita archivar la investigación. El expediente debe pasar a la fase de liquidación oficial antes del cierre del trimestre.

¿Qué debe concluir el Gestor sobre la corrección radicada, para sustentar la siguiente actuación del expediente?

A. No opera como corrección voluntaria, porque se radicó con el requerimiento especial ya notificado, aunque estaba dentro de los tres años.

B. Opera como corrección voluntaria, porque se radicó dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo y liquidó la sanción por corrección respectiva.

C. No opera como corrección voluntaria, porque se radicó después del año siguiente al vencimiento del plazo, término que rige para corregir las declaraciones de IVA.

65. Ricardo Salinas, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, proyecta la liquidación oficial de revisión de la declaración de renta del año gravable 2023 de Constructora Puerto Lindo S.A.S., sociedad contribuyente del impuesto sobre la renta. La sociedad declaró un saldo a pagar de 80 millones de pesos. Los extractos bancarios mostraron ingresos omitidos por 400 millones de pesos, que la sociedad no desvirtuó al responder el requerimiento especial. Con la adición de esos ingresos, la liquidación oficial determina un saldo a pagar de 220 millones de pesos. La coordinadora pide registrar en el proyecto el valor de la sanción por inexactitud antes de aplicar cualquier gradualidad, y advierte que el comité de la división revisará la base escogida y el cálculo.

Calcule el valor de la sanción por inexactitud que debe registrarse antes de aplicar gradualidad.

A. 60 millones de pesos, que equivalen al 15 % de los ingresos omitidos que se adicionan en la liquidación.

B. 140 millones de pesos, que equivalen al 100 % de la diferencia entre el saldo determinado y el declarado.

C. 220 millones de pesos, que equivalen al 100 % del saldo a pagar que determina la liquidación oficial de revisión.

66. Julián Rojas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica el expediente de IVA del cuarto bimestre de 2024 de Distribuidora Beta Ltda. El 3 de febrero de 2026 la División notificó una liquidación de revisión que rechazó IVA descontable por 410 millones de pesos, glosa propuesta en el requerimiento especial de 2025. El contribuyente interpuso recurso, que sigue en trámite. En marzo de 2026, un cruce con la facturación electrónica revela ingresos por 1.350 millones de pesos omitidos en esa misma declaración, que no se mencionaron en el requerimiento ni en su ampliación. El auditor que detectó el cruce propone proferir una segunda liquidación de revisión para el mismo bimestre, con el argumento de que el término legal para hacerlo aún no ha vencido. La coordinadora pide un concepto antes de asignar recursos a esa actuación.

Decida si la actuación que propone el auditor es procedente y sustente su decisión.

A. Procede ampliar el requerimiento especial para incorporar los ingresos y luego reliquidar el bimestre.

B. No procede, porque la liquidación privada de ese bimestre ya fue modificada la vez que la ley permite.

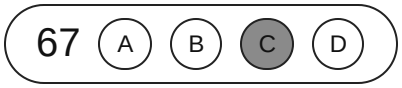
C. Procede, porque los ingresos omitidos son hechos nuevos que no fueron objeto del primer acto de revisión.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 67 a 126 forman la prueba de competencias comportamentales. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

67. Reviso mis propios cálculos antes de entregar una liquidación aunque el plazo esté encima.

68. Promuevo espacios para que el equipo comparta los criterios aplicados en casos similares aunque tome tiempo de la jornada.

69. Cuestiono ante el nivel directivo una práctica del área que considero irregular aunque sea habitual.

70. Ajusto mi forma de trabajar cuando cambia un procedimiento, aunque el anterior me resultara más cómodo.

71. Nunca he sentido molestia con un compañero de trabajo.

72. Promuevo en mi equipo la revisión de decisiones que pueden afectar la transparencia aunque eso alargue los procesos.

73. Promuevo que el equipo revise en conjunto los casos que generan desacuerdos de criterio.

74. Explico a un contribuyente el motivo de un requerimiento con palabras sencillas aunque la atención tome más tiempo.

75. Busco la causa de los errores repetidos en mi trabajo aunque eso me quite tiempo de producción.

76. Todas las personas con quienes he trabajado me consideran excelente.

77. Informo a mi jefe un conflicto de interés en un expediente aunque eso retrase la actuación.

78. Propongo mejoras a un formato cuando veo que los usuarios cometen el mismo error al diligenciarlo.

79. Asumo los resultados de mi grupo frente a la dirección aunque el error haya sido de otro integrante.

80. Respondo los correos con el texto de la norma cuando me consultan algo técnico, sin agregar explicación.

81. Siempre mantengo la calma, sin importar la situación.

82. Remito al ciudadano a la página web cuando su pregunta ya está resuelta allí, sin revisarla con él.

83. Rechazo atenciones de un contribuyente aunque se presenten como un gesto de cortesía sin importancia.

84. Hago seguimiento a una solicitud que remití a otra dependencia hasta saber que fue atendida.

85. Ajusto el contenido de un informe técnico para que lo entienda una dependencia sin formación tributaria, aunque deba reescribirlo.

86. Jamás he dejado una tarea para después.

87. Sostengo una decisión ajustada a la norma frente a presiones externas aunque me genere conflictos.

88. Termino mis expedientes antes del vencimiento del término aunque deba reorganizar otras tareas.

89. Reorganizo mis prioridades del día cuando llega una instrucción urgente que desplaza lo que tenía planeado.

90. Presento a la dirección los hallazgos de una acción de control con las cifras y el riesgo que implican, aunque el resultado no sea el esperado.

91. Jamás he usado el teléfono para asuntos personales en el trabajo.

92. Rediseño con mi equipo el plan de trabajo cuando una reforma tributaria cambia los criterios de selección de casos, aunque el plan anterior ya estuviera avanzado.

93. Dejo que cada integrante resuelva sus conflictos con otros sin intervenir.

94. Redacto mis informes de modo que otra persona pueda continuar el caso sin consultarme.

95. Evito señalar faltas de compañeros con más antigüedad para no afectar el clima del área.

96. Nunca he sentido cansancio al final de una jornada.

97. Comparto con el grupo una herramienta que me ahorra tiempo aunque me haya costado construirla.

98. Mantengo los métodos de control que ya conozco cuando la entidad adopta herramientas analíticas nuevas, hasta que alguien demuestre que funcionan mejor.

99. Evito asumir casos de un régimen que no domino cuando la carga del área se redistribuye.

100. Acepto la decisión del grupo aunque yo hubiera preferido otra alternativa.

101. Nunca he dudado de una decisión de mis superiores.

102. Registro en el expediente un error mío aunque nadie más lo haya notado.

103. Confirmo que entendí una instrucción preguntando a quien me la dio aunque parezca evidente.

104. Distribuyo las tareas de un equipo según las fortalezas de cada persona aunque yo deba asumir las menos atractivas.

105. Prefiero resolver solo los casos difíciles para no depender del criterio de otros.

106. Nunca me he equivocado al interpretar una instrucción.

107. Escucho completo el planteamiento de un ciudadano antes de responder aunque haya fila de espera.

108. Aplico el mismo criterio a contribuyentes conocidos y desconocidos aunque me pidan un trato especial.

109. Envío los informes con todo el detalle técnico y dejo que cada lector extraiga lo que necesita.

110. Informo al equipo los avances de mis tareas compartidas sin esperar a que me pregunten.

111. Siempre he cumplido todos mis compromisos laborales sin excepción.

112. Apoyo a un compañero con su carga cuando termino la mía antes del plazo.

113. Cumplo la meta mínima del periodo y dejo para el siguiente lo que exceda esa meta.

114. Propongo controles para un riesgo de corrupción que detecto aunque no sea parte de mis funciones.

115. Anticipo los efectos de un cambio de procedimiento sobre los términos de los expedientes y propongo ajustes antes de que se venzan.

116. En toda mi vida laboral nunca he llegado tarde.

117. Comento con personas cercanas datos de un caso cuando no revelo el nombre del contribuyente.

118. Lidero la prueba de un aplicativo nuevo en mi grupo aunque al inicio baje la productividad del área.

119. Medio entre compañeros con posiciones opuestas para llegar a un acuerdo de trabajo.

120. Prefiero no contradecir en reunión una interpretación errada de un superior y lo dejo para después por escrito.

121. Mido mi avance semanal frente a las metas del área aunque nadie me lo pida.

122. Prefiero seguir el procedimiento que conozco cuando me piden aplicar uno nuevo con plazos cortos.

123. Aprendo a usar un nuevo aplicativo de la entidad aunque deba dedicarle tiempo después de mi jornada.

124. Oriento a un ciudadano sobre el trámite completo aunque su consulta inicial sea solo sobre un paso.

125. Acepto tareas de un área distinta a la mía cuando la carga de trabajo cambia de un día para otro.

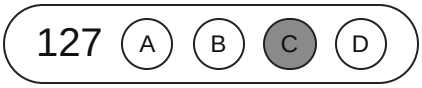
126. Atiendo con la misma disposición a un usuario molesto que a uno cordial aunque me cueste.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 127 a 156 forman la prueba de integridad. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

127. Uso la información de un expediente para resolver consultas personales de conocidos cuando no causa daño.

128. Atiendo primero las solicitudes sencillas aunque otras más antiguas sigan esperando turno.

129. Trato con cortesía a los compañeros de otras áreas aunque sus errores me generen más trabajo.

130. Devuelvo los elementos de la entidad que tengo a cargo al terminar una comisión aunque nadie me los pida.

131. Jamás he sentido la tentación de saltarme una norma.

132. Organizo y actualizo mis expedientes a diario aunque eso reduzca el tiempo para otras tareas.

133. Tomo decisiones con base en las pruebas del expediente aunque el contribuyente me genere desconfianza.

134. Dejo para el último día los trámites con término cuando el plazo todavía es amplio.

135. Reconozco el derecho de un contribuyente aunque eso disminuya el recaudo de mi dependencia.

136. Jamás he hablado mal de alguien que no estaba presente.

137. Corrijo un dato que favorece a la entidad en un acto que proyecté aunque nadie lo hubiera detectado.

138. Hago comentarios sobre la apariencia de los usuarios cuando estoy con mis compañeros de confianza.

139. Escucho las objeciones de un contribuyente a un hallazgo antes de decidir aunque las considere infundadas.

140. Cuido los recursos de la entidad como si fueran propios aunque nadie controle su uso.

141. Nunca he juzgado a una persona por su apariencia.

142. Reconozco ante el contribuyente un error de la entidad en su trámite aunque eso exponga a mi dependencia.

143. Atiendo con el mismo trato a todos los contribuyentes aunque alguno me falte al respeto.

144. Escucho a todas las partes de un conflicto en mi equipo antes de dar mi opinión.

145. Termino una tarea urgente de la entidad aunque se presente al cierre de mi jornada.

146. Siempre he devuelto el cambio de más que me han dado por error.

147. Favorezco a un contribuyente que colabora en una decisión que debería ser igual para todos.

148. Respeto el turno de atención de las personas aunque un conocido me pida que lo atienda primero.

149. Propongo mejoras al proceso en el que trabajo aunque no me lo hayan pedido.

150. Entrego los casos sin terminar cuando cambio de grupo y dejo que el nuevo responsable los retome desde cero.

151. Nunca he dicho una mentira, ni siquiera para evitar herir a alguien.

152. Reviso dos veces los términos de un expediente antes de proyectar un acto aunque tenga muchos pendientes.

153. Hago solo lo que dice mi manual de funciones aunque vea que el servicio requiere algo más.

154. Aplico la norma igual a un contribuyente grande que a uno pequeño aunque las presiones sean distintas.

155. Reporto el tiempo real que dediqué a una tarea aunque sea menor al estimado.

156. Me informo sobre los cambios normativos de mi área aunque deba hacerlo en mi tiempo libre.

HOJA DE OPERACIONES